

FALLO B — CONDENA POR INDICIOS CONVERGENTES

DOCUMENTO FICTICIO PARA PRUEBAS — SIN VALOR JURÍDICO

Expediente: CD-2025-204

Carátula: Fiscalía c/ Emilia Pereyra s/ hurto

Tribunal: Cámara Penal de Ciudad Delta, Sala II

Fecha: 3 de febrero de 2026

1. HECHOS

Se atribuyó a Emilia Pereyra la sustracción de una notebook de una oficina comunitaria. Dos cámaras consecutivas registraron a la acusada entrando sin bolso y saliendo doce minutos después con una mochila. Una empleada la identificó por el rostro y la vestimenta.

2. PRUEBA VALORADA

La notebook fue encontrada al día siguiente en poder de la acusada y coincidía en marca, modelo y número de serie con el inventario. Un mensaje enviado desde su teléfono ofrecía vender el equipo dos horas después del hecho. La defensa cuestionó la calidad de una cámara, pero no impugnó la identificación de la testigo, el secuestro ni el peritaje del teléfono.

3. POSTURA DE LA FISCALÍA

La fiscalía afirmó que cada elemento tenía origen independiente: las cámaras fijaban la secuencia, la testigo identificaba a Pereyra, el secuestro acreditaba la posesión del mismo equipo y la pericia vinculaba el ofrecimiento de venta con su teléfono. Sostuvo que la convergencia descartaba una coincidencia casual.

4. POSTURA DE LA DEFENSA

La defensa alegó que la mochila podía contener efectos personales, que la acusada había recibido la notebook de un tercero esa misma noche y que otra persona conocía la clave del teléfono. Cuestionó además que una de las cámaras tuviera baja resolución y pidió aplicar el estándar de duda razonable.

5. FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL

El tribunal consideró que la baja calidad de una cámara no debilitaba el cuadro completo porque la segunda toma y la identificación de la empleada permitían reconocer a Pereyra. La explicación sobre la entrega por un tercero no fue acompañada por nombre, conversación, comprobante ni testigo. La coincidencia exacta del número de serie descartó una confusión de objeto. El mensaje de venta, enviado poco después desde una sesión autenticada en el teléfono, aportó un dato temporal y conductual adicional. Valorados en conjunto, los indicios no eran meramente compatibles con la acusación: se reforzaban recíprocamente y dejaban sin apoyo concreto la alternativa defensiva.

6. DECISIÓN

La Sala confirmó la condena. Entendió que las imágenes, la identificación presencial, la posesión inmediata del objeto y el mensaje de venta eran indicios independientes que se corroboraban entre sí y descartaban una adquisición casual.

7. CRITERIO

La prueba indiciaria puede sostener una condena cuando parte de hechos acreditados, presenta

enlaces lógicos verificables y forma un cuadro convergente. La valoración debe ser conjunta y debe explicar por qué las hipótesis alternativas carecen de respaldo concreto.

8. ALCANCE DEL FALLO

El fallo destacó que la posesión reciente del objeto no produce por sí sola una presunción automática de culpabilidad. En este caso adquirió fuerza por su conexión con la secuencia de cámaras, la identificación personal y el ofrecimiento de venta.

9. PARTE RESOLUTIVA

Condena a un año y seis meses de prisión de ejecución condicional y reglas de conducta.

Material creado exclusivamente para comparar razonamiento, suficiencia probatoria y aplicación del estándar de duda razonable.